

ДОГОВОР
публичной оферты
на оказание услуг

г. Калининград

2026 год

Данный документ является предложением (далее-Оферта) Индивидуального предпринимателя _____ . (далее Исполнитель) для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в установленном в Российской Федерации порядке (далее Заказчик), заключить договор выполнения работ и поставки товаров на условиях, указанных ниже.

В соответствии со статьями 435, 436, 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Договор является офертой, публикуемой в сети Интернет на соответствующем ресурсе, и на информационном стенде расположенном в офисе приемки машин, считается заключенным с момента акцепта его условий, без подписей сторон.

Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящего Договора, является подписание сторонами заказ-наряда, спецификации, универсального передаточного документа, акта выполненных работ, оплата счета, выставленного Исполнителем, в том числе путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. После акцепта настоящей оферты договор считается заключенным и далее во всех документах будет именоваться «Оферта 01/2025», дата заключения договора – дата акцепта его условий Заказчиком.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ремонту (далее - Работы) и техническому обслуживанию ТС и (или) мойке ТС и (или) ремонту элементов подвески, кузовного ремонта и (или) покраску автомобиля, деталей двигателей, карданных валов, мостов трансмиссии, компрессоров (далее - Деталь) ТС и (или) поставку запасных частей и горюче-смазочных материалов (далее - Товар) автотранспортных средств и спецтехники.

1.2 Номенклатура, ассортимент, количество, цена, порядок, сроки поставки и выполнения Работ согласовываются в спецификациях, заказ-нарядах, счетах (далее - Заказ), считающихся неотъемлемыми частями настоящего договора, и указываются в сопроводительных документах, по которым Товар и результат Работ передается Заказчику. Спецификации, заказ-наряды, приложения, счета и т.д, уточняющие условия договора, являются для сторон приоритетными.

1.3 Транспортировка Деталей и/или комплектующих к Исполнителю и обратно, выборка Товара на складе Исполнителя производится силами и за счет средств Заказчика, если иное не согласовано Сторонами.

1.4. Исполнитель оказывает услуги в месте своего фактического нахождения по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 106. При необходимости Исполнитель по согласованию с Заказчиком может привлекать сторонние организации, находящиеся по иным адресам.

1.5. Перечень работ, запасных частей, материалов и услуг в отношении каждого автомобильного агрегата и ориентировочная стоимость ремонта согласовывается сторонами после диагностики агрегата /ТС, далее указывается в заказ-наряде.

1.6. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только в случае принятия цены заказ-наряда и его оплаты.

1.7. Акцептом договора-оферты является факт подписания Заказчиком заказ-наряда, либо любой его формы, означающей прием автомобиля Заказчика в ремонт Исполнителем.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Принять от Заказчика автотранспортное средство на техническое обслуживание и (или) ремонт в соответствии с заявкой (в письменной или устной форме), содержащей данные о транспортном средстве, подлежащем обслуживанию и(или) ремонту, виды, объем, характер работ и другую необходимую информацию; обеспечить сохранность автотранспортного средства.

2.1.2. Согласовать с Заказчиком в заказ-наряде объем работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту, перечень необходимых запасных частей и расходных материалов, стоимость и срок исполнения работ.

2.1.3. Выполнить техническое обслуживание и(или) ремонт автотранспортного средства и (или) агрегатов ТС, в соответствии с требованиями стандартов и нормативно-технической документации.

2.1.4. При обнаружении в процессе проведения ремонтных работ скрытого дефекта, наличие которого затрудняет и/или делает невозможным выполнение ремонта, либо требует дополнительных работ и материалов, проинформировать в течение одного рабочего дня, с момента обнаружения скрытого дефекта, в письменной форме (в том числе путем направления сообщения на электронный адрес контрагента) о наличии скрытых дефектов и представить на утверждение Заказчику измененный дополнениями Заказ-наряд, после подписания (в том числе путем направления на электронную почту) Заказчиком которого, Исполнитель может продолжать работы.

2.1.5. Организовать исправления по требованию Заказчика всех выявленных при приемке автомобиля/агрегата и

в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, возникших по вине Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. Сроки, условия и порядок выполнения работ определяется соглашением сторон.

2.1.6. Выдать Акт выполненных работ и счет на оплату работ, стоимости запасных частей и расходных материалов Заказчику (представителю Заказчика).

2.1.7. Нести ответственность за сохранность Автомобиля(-ей) Заказчика, находящегося (-ихся) у Исполнителя. При приемке Автомобиля (-ей) для оказания Сервисных Услуг на территории Исполнителя, Стороны составляют и подписывают акт сдачи-приемки Автомобиля (-ей), в котором указываются комплектация, видимые наружные повреждения или дефекты и т.п.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять порядок выполнения работ, согласованных в заказе – наряде.

2.2.2. Приостановить срок оказания услуг Заказчику в случае отсутствия в наличии запасных частей или материалов, необходимых для оказания Сервисных Услуг, на срок, требующийся для получения указанных Сервисных Товаров с обязательным уведомлением об этом Заказчика.

2.2.3. В случае возникновения задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате, Исполнитель вправе произвести удержание обслуженного и отремонтированного Автомобиля до момента погашения указанной задолженности в порядке ст. 359 Гражданского кодекса РФ.

2.2.4. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения обязательств по договору в случаях: -

- получения от Заказчика непригодных или не качественных запасных частей и материалов;

- получения указаний Заказчика относительно ремонта ТС, выполнение которых может повлечь ухудшение качества выполняемого ремонта.

- при возникновении иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения работ.

2.2.5. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг или приостановить начатый процесс оказания услуг в случаях, когда нарушение Заказчиком обязательств по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что указанные обязательства не будут исполнены в установленный срок (статья 328 ГК РФ). Исполнитель при наличии обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.2.6. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ, по настоящему договору, услуги субподрядчиков без дополнительного согласования с Заказчиком.

2.2.7. Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику выполнить работы, не оговоренные в заказе наряде/договоре, но необходимые для обеспечения безопасности пользования автомобилем. В случае отказа Заказчика от проведения таких работ, Исполнитель не несет ответственности за безопасность пользования автомобилем.

2.2.8. В случае отказа Заказчика от использования при выполнении работ (оказании услуг) заказанных у Исполнителя Заказчиком и предоставленных Исполнителем запасных частей и материалов, последние передаются Заказчику, а денежные средства, уплаченные Заказчиком в оплату их стоимости, Исполнителем не возвращаются.

2.2.9. Во время выполнения работ (оказания услуг) нахождение Заказчика внутри производственных помещений запрещено. Исполнитель вправе требовать у Заказчика покинуть производственное помещение.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Представить для оказания Сервисных услуг автомобиль, прошедший техническую мойку, в срок, определенный Исполнителем, и передать Исполнителю необходимую информацию для качественного выполнения Сервисных Услуг, в том числе необходимую документацию: свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства, документы на право владения автомобилем, а также обеспечить своего представителя доверенностью с соответствующими полномочиями.

2.3.2. Невыполнение требования, предусмотренного п. 2.3.1. настоящего договора, может явиться основанием в отказе приема Автомобиля Заказчика.

2.3.3. Своевременно производить оплату по настоящему Договору.

2.3.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя об окончании оказания услуг, принять Автомобиль и вывезти его с территории Исполнителя.

2.3.5. При непредставлении Заказчиком согласия на выполнение дополнительных работ или устранение скрытых дефектов Заказчик обязуется в срок до 2 (двух) рабочих дней, с момента получения уведомления, принять и вывезти Автомобиль с территории Исполнителя, оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ, а также использованных запасных частей и расходных материалов.

2.3.6. По истечении указанного в пунктах 2.3.4, 2.3.5 срока вывоза, дальнейшее хранение Автомобиля оплачивается Заказчиком из расчета 1 000 рублей за каждый календарный день, включая дату вывоза Автомобиля.

2.3.7. В случае обнаружения недостатков в оказанных Исполнителем Сервисных Услугах и/или приобретенных Сервисных Товарах, незамедлительно известить о них Исполнителя. Заказчик, принявший Сервисные Услуги/Сервисные Товары без замечаний по Акту оказанных услуг/Товарной накладной, лишается права на предъявление претензий в случае последующего обнаружения недостатков, за исключением случаев, когда в ходе обычной приемки такие недостатки не могли быть выявлены. Немотивированный отказ Заказчика от подписания Акта оказанных Сервисных Услуг в силу ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации признается Сторонами уклонением Заказчика от принятия выполненной работы, Акт оформляется Исполнителем в одностороннем порядке, а оказанные услуги признаются принятыми без замечаний.

2.4. Заказчик вправе:

- 2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения настоящего Договора и оказания услуг;
2.4.2. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1 Стоимость Товара и Работ определяются в Заказе по согласованию сторон. Если иное не согласовано в Заказе: Оплата Товара осуществляется Заказчиком в размере 100% предоплаты. Оплата Работ осуществляется по их окончании и до получения Заказчиком результата Работ. По соглашению сторон Исполнителем до начала работ может быть получена предоплата.
- 3.2 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
- 3.3 Исполнитель вправе не отгружать Товар/выполнять Работы до поступления оплаты от Заказчика в соответствии с условиями договора, а при нарушении Заказчиком порядка и сроков оплаты, Исполнитель имеет право приостановить исполнение обязательств, кроме того, удерживать результат выполненных Работ до момента полного погашения задолженности Заказчиком.
- 3.4 Заказчик не вправе отказаться от получения Товара и выполненной Работы, соответствующих условиям договора, после согласования Сторонами Заказа, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
- 3.5 Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость в проведении дополнительных Работ и по этой причине произойдет увеличение стоимости Работ, то их проведение должно быть согласовано сторонами в Заказе дополнительно. Заказчик, не согласившийся на увеличение стоимости Работ, вправе отказаться от выполнения Работ по соответствующему Заказу, оплатив стоимость уже выполненных Работ.
- 3.6 Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ в срок не более 3-х банковских дней, если стороны не зафиксировали иные сроки расчетов, которые отражаются в дополнительном соглашении к настоящему договору, подписанном Заказчиком и Исполнителем. Оплата может быть произведена любым согласованным сторонами способом.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

4.1. По прибытии на техническое обслуживание и (или) ремонт Заказчик, либо представитель Заказчика предъявляет Исполнителю документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации автомобиля, доверенность на право сдачи автомобиля.

4.2. Стороны оформляют и согласовывают Заказ-наряд. Если Заказчик (представитель Заказчика) оставляет автомобиль в месте проведения работ, стороны по желанию составляют приемо-сдаточный акт, в котором при приемке автомобиля Исполнителем отражается его комплектность, наличие эксплуатационных жидкостей, видимые наружные повреждения и дефекты, а также переданные Заказчиком запасные части и материалы.

4.3. Если в процессе ремонта появляется необходимость в выполнении дополнительных работ Исполнитель сообщает об этом Заказчику и приостанавливает ремонтные работы. В случае согласия Заказчика на производство дополнительных работ стороны оформляют изменения Заказ-наряда, и после согласования и подписания Заказ-наряда Исполнитель продолжает ремонтные работы. Согласование изменений в Заказ-наряде возможно на бумажном носителе и в электронном варианте Заказ-наряда, то есть лично Заказчиком или через электронную почту.

4.4. В случае отказа Заказчика от запчастей Исполнителя, при обнаружении дополнительных работ, Заказчик обязан предоставить свои запчасти в минимально короткий срок, при этом оплачивая простой рабочего места в размере 1000 руб. в час. В случае невозможности поставки запасных частей, Заказчик оплачивает сборку автомобиля для освобождения рабочего места по договорным ценам с Исполнителем. Цена сборки агрегатов со старыми частями не может отличаться от подобных работ с новыми запасными частями.

4.5. О завершении работ Исполнитель извещает Заказчика. В согласованный срок Исполнитель сдает Заказчику автомобиль и стороны подписывают акт выполненных работ, в котором указываются выполненные работы, израсходованные запасные части и расходные материалы и гарантийные обязательства Исполнителя. Наличие в акте выполненных работ только подписи представителя Заказчика, действующего по доверенности (без печати организации) является подтверждением приемки услуг.

4.6. Передача автомобиля Заказчику (представителю Заказчика) осуществляется после подписания Акта выполненных работ и произведенной оплаты за оказанные услуги в полном объеме, в соответствии с разделом 3 настоящего договора, на основании доверенности и документа, удостоверяющего личность.

4.7. Исполнитель предоставляет гарантии на установленные запчасти и качество выполненных работ и указывает их срок в Заказ-наряде, согласно действующему законодательству РФ.

4.8. В случае появления разногласий между Исполнителем и Заказчиком по качеству и количеству услуг или расходных материалов, предоставленным Исполнителем, стороны действуют следующим путем:

а) Если Заказчик хочет забрать автомобиль от Исполнителя, он полностью оплачивает все работы и материалы, согласованные в Заказ-наряде с указанием претензий в Акте выполненных работ, и в дальнейшем привлекает лицензированную организацию для дефектовки предмета претензии. В случае определения этой организацией вины Исполнителя, последний оплачивает все расходы Заказчика на исправление претензий, включая услуги лицензированной организации, привлеченной Заказчиком и иные прямые издержки Заказчика.

б) Если Заказчик требует исправления претензии, не забирая автомобиль из ремонта, то Исполнитель действует согласно условиям, указанным в разделе 2 договора «Права и обязанности сторон», а именно пп. 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6.

4.9 Порядок выполнения работ по ремонту агрегатов.

4.9.1 Перед сдачей Детали в работу Заказчик должен снять с неё навесные агрегаты (насос охлаждающей жидкости, коллекторы и т.п.), кронштейны, форсунки, промежуточные и уравнивающие валы, шестеренки и другие устанавливаемые детали, произвести наружную мойку и сделать предварительную оценку технического состояния Детали. За детали, оставленные Заказчиком на сданных в работу агрегатах (деталях, узлах), а также за

некомплектность по вине Заказчика Исполнитель ответственности не несет. При приемке Детали в работу сотрудниками Исполнителя совместно с Заказчиком уточняются результаты проведенной Заказчиком оценки технического состояния Детали и определяется перечень необходимых Работ.

4.9.2. В случае необходимости, при наличии у Исполнителя технической возможности, Исполнителем по согласованию с Заказчиком осуществляется предварительная мойка Деталей. Окончательная мойка восстановленной (отремонтированной) Детали перед её поступлением на сборку выполняется Заказчиком.

4.9.3 При восстановлении Деталей Исполнитель руководствуется размерами, допусками и посадками, установленными техническими условиями производителя и содержащимися в справочниках и официальных каталогах. При получении от Заказчика заказа на ремонт отдельных Деталей и узлов Деталей по размерам, заранее оговоренным с Заказчиком, но несоответствующим техническим условиям производителя Детали и техническим условиям производителей ремонтных запасных частей, Исполнитель гарантирует только соответствие заранее оговоренным размерам, полученным от Заказчика при составлении Заказа.

4.9.4. Восстановление Деталей, ремонтпригодность которых вызывает сомнения или требует Работ, не предусмотренных производителем (наплавка, напыление, рихтовка, гильзовка нестандартной гильзой, завтуливание, заварка повреждений, склеивание, обработка в нестандартные размеры), выполняется только по настоянию Заказчика, и под его ответственность. В этом случае Исполнитель не несет ответственности за результаты работ.

4.9.5 Заказчик по согласованию с Исполнителем имеет право контролировать ход выполнения Работ на всех этапах.

4.9.6 В случае обнаружения скрытых дефектов или возникновения необходимости проведения дополнительных работ или замены деталей, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика и согласовать с ним дальнейшее проведение Работ. Заказчик вправе лично убедиться в характере выявленных дефектов.

4.9.7 В том случае, если сторонами согласовано проведение диагностических Работ, то в срок указанный в Заказе Исполнитель обязуется провести Работы и дать Рекомендации по ремонту. По запросу Заказчика может быть составлена дефектная ведомость, согласно которой формируется Заказ-Наряд на выполнение ремонтных Работ.

4.9.8 Сроком начала выполнения Работ считается первый рабочий день, следующий за датой приема Детали и (или) ТС в ремонт, и получения Исполнителем предоплаты от Заказчика, если иное не согласовано сторонами.

Исполнитель вправе досрочно поставить Товар/выполнить Работы.

4.9.9 Заказчик обязан получить Товар, отремонтированную Деталь и (или) ТС в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Уведомления о готовности к отгрузке.

4.9.10 Срок проведения Работ продлевается на время вынужденного простоя, вызванного ожиданием поступления к Исполнителю необходимых для проведения Работ запасных частей (комплектующих), приобретаемых Заказчиком у Исполнителя или у третьих лиц, и (или) на время, ушедшее на согласование с Заказчиком изменений объема (перечня) Работ, перечня запасных частей (комплектующих) и (или) их стоимости.

4.10 Поставка Товара и (или) передача Деталей (после) ремонт(а) осуществляется после их оплаты на складе Исполнителя Транспортном и за счет Заказчика или привлеченного им Перевозчика. Крепление и размещение Товара/Детали по осям, центрам тяжести в транспортном средстве осуществляет Заказчик или перевозчик.

Сторонами также могут быть предусмотрены иные условия передачи, в том числе:

- Доставка до склада Заказчика за счет Исполнителя, при этом разгрузку транспортного средства осуществляет Заказчик.

- Доставка за счет Исполнителя до терминала транспортной компании (перевозчика) в месте нахождения Исполнителя, доставка перевозчиком до адреса Заказчика осуществляется за счет Заказчика.

4.11 Моментом поставки/приемки Работ, а также моментом перехода права собственности на Товар/результат Работ и рисков их случайной гибели и повреждения является момент фактической отгрузки Товара/Детали Заказчику или указанному им лицу на складе Исполнителя, отметки в передаточном документе, сдачи Товара/Детали Исполнителем перевозчику для доставки Заказчику (что наступит ранее).

В том случае, если Заказчик не получает отремонтированную Деталь и (или) ТС в срок, указанный в Заказе, Исполнитель вправе направить Заказчику передаточный документ. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления данного документа, Работы признаются выполненными надлежащим образом и подлежащими оплате.

4.12 Исполнитель обязан передать Заказчику следующие документы:

- сертификат качества на Товар, гарантийный талон, если это указано в Заказе;
- передаточный документ (универсальный передаточный документ (УПД)/акт приема передачи/акт выполненных работ/товарная накладная, товарно-транспортная накладная и пр.)

4.13 В случае если Товар/Деталь были поставлены перевозчиком (в том числе по грузовым местам), Заказчик обязан подписать и вернуть Исполнителю один экземпляр передаточного документа, а также направить в адрес Исполнителя отсканированную электронную копию либо цифровую электронную копию передаточного документа и доверенности на представителя Заказчика, подписавшего передаточный документ, по электронной почте в течение 2-х календарных дней с момента получения. Стороны договорились, что наличие отсканированной электронной копии либо цифровой электронной копии передаточного документа является документом, подтверждающим получение Товара/Детали.

В том случае, если Заказчик не направляет передаточный документ или претензию, вытекающую из поставки Товара/выполнения Работ, не соответствующего условиям настоящего Договора, Исполнителю в 2х-дневный срок с момента получения Товара/Детали от транспортной компании, Товар/Работы признаются принятым Заказчиком без замечаний.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА И РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

5.1. Качество и комплектность Товара, выполненных Работ должны соответствовать стандартам, установленным производителем Товара, либо согласованным с Заказчиком. В том случае, если Товар подлежит обязательной сертификации, Исполнитель обязан предоставить Сертификат качества вместе с Товаром.

5.2. Приемка Товара/Детали по количеству производится:

5.2.1. При самовывозе – в момент передачи Товара/Детали на складе Исполнителя.

5.2.2. При поставке транспортом Исполнителя – в момент передачи Товара/Детали на складе Заказчика.

5.2.3 При доставке Товара/Детали транспортной компанией, в том числе по грузовым местам, Товар/Деталь признаются принятым по количеству в момент поставки/приемки, либо в иной срок, согласованный в Заказе.

5.3 Одновременно с приемкой Товара/Детали по количеству проверяется соответствие тары и упаковки, комплектность, качество (видимые повреждения).

5.4. Заказчик обязан при приемке проверить количество, качество (видимые недостатки), комплектность и техническое состояние Товара/Деталей, а также объем и качество выполненных Работ, их соответствие сведениям, указанным в Заказе. Обычным способом приёмки технического состояния Детали является проведение замеров. Заказчик, принявший работу без должной проверки, лишается права в дальнейшем предъявлять претензии, ссылаясь на недостатки Работы, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки.

5.5 При обнаружении несоответствия Товара, выполненных Работ условиям договора, Заказчик в тот же день письменно уведомляет об этом Исполнителя и составляет акт, в котором указывает характер выявленных при приемке дефектов с приложением фото- и видеоматериалов. При обнаружении недостатков при приемке в соответствии п. 5.2.3 и 5.3 договора отметка о недостатках в документах перевозчика обязательна. Заказчик обязан обеспечить хранение Товара/Детали ненадлежащего качества и комплектности в условиях, предотвращающих ухудшение их качества, потери товарного вида и смешения с другим однородным Товаром/Детальями.

5.6 В случае предъявления требований о замене/ремонте Товара/Детали, Исполнитель обязан заменить/отремонтировать Товар, не соответствующий условиям договора в срок, равный сроку поставки/ремонта, исчисляемый с даты получения Товара/Детали, не соответствующих условиям договора, и подписания двухстороннего Акта (получения Акта, подписанного Заказчиком самостоятельно).

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Исполнитель несет гарантийные обязательства перед Заказчиком на Товар в течение гарантийного срока, установленного производителем, но не более 1 (одного) года.

Гарантийный срок на Работы составляет 30 дней, на восстановленные карданные валы – 6 месяцев, на Работы по капитальному ремонту двигателя - 6 (шесть) месяцев, или 20 000 (двадцать тысяч) километров пробега, или 1000 моточасов (для спецтехники), что наступит ранее, при соблюдении всех требований установки и ввода в эксплуатацию, наличия гарантийного талона, если иное не согласовано сторонами. Исчисление гарантийного срока начинается с момента получения Заказчиком Товара/Детали и (или)ТС.

Все ремонтно-восстановительные Работы, не предусмотренные заводом-изготовителем (наплавка, напыление, рихтовка, гильзовка нестандартной гильзой, завтуливание, заварка повреждений, склеивание, обработка в нестандартные размеры), выполняются по требованию заказчика, Исполнитель не несет ответственности за неработоспособность агрегатов в целом.

6.2. Гарантийный ремонт Товара, либо его замена в случае нерентабельности ремонта должен быть осуществлен в минимально необходимый для этого срок. Срок, необходимый для ремонта, определяется Исполнителем по результатам диагностики в зависимости от сложности ремонта, срока изготовления и/или передачи заводом-изготовителем необходимых специализированных комплектующих, необходимости отправки Товара в сервисный центр завода-изготовителя. Срок ремонта сообщается Заказчику по результатам диагностики.

Срок, необходимый для исправления недостатков работ, устанавливается равным сроку их выполнения, и продлевается на срок проведения экспертизы, либо поставки комплектующих.

6.3. Рассмотрение недостатков (претензий) и работы по исправлению выявленных недостатков производится на территории Исполнителя за его счет в срок, согласованный с Заказчиком.

6.4. Гарантия не распространяется:

- на поломки, произошедшие в результате нарушения или невыполнения Заказчиком Руководства по эксплуатации, требований, изложенных в гарантийном талоне;

- на дефекты, вызванные естественным износом, неправильным использованием или обслуживанием, невыполнением рекомендаций, данными Исполнителем по правильной эксплуатации агрегатов и предписанные заводом- изготовителем;

- в случае внесения изменений в Товар/Деталь, попытки ремонта или иного воздействия, предпринятые самим Заказчиком или третьими лицами без письменного согласия Исполнителя, либо в результате воздействия непреодолимой силы;

- работы, не предусмотренные заводом-изготовителем;

- в случае, если работы по установке, сборке Деталей не выполнялись на специализированной станции технического обслуживания, либо Заказчиком не представлены документы, подтверждающие квалификацию лица, осуществлявшего данные Работы.

6.5 Заказчик, принявший выполненные Работы без должной проверки, лишается права в дальнейшем предъявлять

претензии, ссылаясь на недостатки Работы, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки. Исполнителем не рассматриваются претензии по качеству (за исключением скрытых дефектов) Деталей, допущенных до окончательной сборки и регулировки узла или агрегата, после запуска его в эксплуатацию.

Претензия предъявляется Заказчиком Исполнителю в письменной форме и должна содержать заказ-наряд на сборку (установку) Детали на специализированной станции технического обслуживания, либо документы, подтверждающие квалификацию специалиста Заказчика.

6.6 Гарантией на выполненные Работы является право Заказчика на бесплатное устранение недостатков выполненной Исполнителем Работы, выявленных до момента сборки двигателя и обязанность Исполнителя устранить эти недостатки за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.7 В случае, если исправление выявленных недостатков до обращения к Исполнителю производится Заказчиком либо третьими лицами, гарантийные обязательства со стороны Исполнителя для Заказчика аннулируются (прекращаются) и дальнейшие претензии Заказчика Исполнителем не рассматриваются, расходы Заказчика на устранение недостатков возмещению не подлежат.

6.8 В том случае, если обращение Заказчика не признается гарантийным, Заказчик обязан забрать Деталь /Товар и (или) ТС по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Уведомления, при этом Исполнитель возвращает Деталь/Товар и (или) ТС в разобранном виде (в случаях, когда требовалась частичная, либо полная разборка).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. За просрочку исполнения обязательства по оплате по настоящему договору, сторона, допустившая такую просрочку, выплачивает пени в размере 0,1% от размера просроченного обязательства за каждый день просрочки, если иной размер не согласован Сторонами дополнительно.

7.3 В случае неисполнения Заказчиком условий по выборке Товара (Деталей) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Уведомления о готовности, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате штрафа за хранение детали в размере 300 (трехсот) рублей за каждый день просрочки, при этом Заказ признается принятым Заказчиком и подлежащим оплате.

В случае просрочки в выборке Деталей более чем на 1 (один) месяц Исполнитель вправе продать Деталь третьим лицам по цене стоимости Работ Исполнителя в порядке, предусмотренном п. 6. ст.720 ГК РФ.

7.4 Стороны пришли к соглашению, что сумма, подлежащая взысканию за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать стоимость Товара/Работ.

7.5. Стороны не несут ответственности, за неисполнение условий настоящего договора, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (ОНС), а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, запрещения (ограничения) экспорта и/или импорта, валютные ограничения, простой на границе, а также изменения законодательства по импортным товарам и решения соответствующих уполномоченных государственных органов (в том числе иностранных) о запрете или ограничении ввоза товаров, других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Если сторона, затронутая действием ОНС, своевременно (в течение 5 дней) не объявит другой стороне об их наступлении, то она не может ссылаться на них, кроме случая, когда сами эти обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения.

Факт наличия ОНС подтверждается документами, выданными (изготовленными) компетентными органами или организациями. ОНС, наличие которых подтверждается нормативными правовыми актами государственных органов, либо являющиеся общеизвестными (в т.ч. путем широкого освещения таких ОНС в средствах массовой информации) дополнительного доказывания не требуют.

7.6 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Калининграда.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Исполнитель вправе привлекать без согласования с Заказчиком для выполнения отдельных видов Работ третьих лиц, при этом ответственность за выполнение Работ несет Исполнитель.

8.2. Заказчик настоящим гарантирует, что получил согласие лиц, включая, но не ограничиваясь, представителей и работников (далее — Субъекты персональных данных), совершающих от имени Заказчика действия, связанные с заключением, изменением, исполнением и прекращением Договора, на обработку их персональных данных, а именно, включая, но не ограничиваясь, на передачу персональных данных в целях заключения, изменения, исполнения и прекращения договора. Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований законодательства о персональных данных, а также ответственность за неуведомление Субъектов персональных данных об обработке их персональных данных Исполнителем несет Заказчик и обязуется возместить соответственно Исполнителю или его должностному лицу указанные потери или убытки в размере денежных средств, взысканных в качестве санкций публичными органами, либо Субъектами персональных данных.

8.3. Уступка третьим лицам требований к Исполнителю, возникших из Договора, без согласования с Исполнителем не допускается.

8.4 Стороны признают юридическую силу документов, направленных по электронной почте (в т.ч. в системах мгновенного обмена сообщениями, смс), и считают переписку по электронной почте надлежащим образом направленной и полученной, использование электронной цифровой подписи сторонами не требуется. При разбирательстве претензий и рассмотрении дел в суде, стороны не обязаны доказывать факт передачи извещений, уведомлений, счетов и /или иных документов, связанных с исполнением обязательств, по электронной почте при наличии копии электронного письма в виде распечатки с датой и временем передачи на электронный адрес (адреса), либо телефон, указанные в Заказе. Стороны условились о том, что переданное по электронной почте сообщение также признается достоверно исходящим от Стороны по договору, если оно было отправлено с корпоративного почтового сервера Стороны, либо исходящий адрес включает в себя доменное имя стороны-отправителя.

Допускается использовать способ отправки и подписания документов с помощью электронного документооборота (ЭДО) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Стороны признают электронные документы равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях

8.5. В случаях, когда на момент обращения Заказчика к Исполнителю за оказанием услуг по техническому ремонту и техническому обслуживанию у него имеется задолженность по оплате ранее выполненных работ, автотранспорт Заказчика не принимается к обслуживанию до полного погашения задолженности.

8.6. В случае нарушения Заказчиком п. 3.3.3. настоящего договора, Заказчик обязан произвести оплату в размере 1000 руб. за каждый день нахождения его автомобиля на территории Исполнителя.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет на соответствующем ресурсе, а также на информационном стенде в офисе приемки, и действует бессрочно до момента ее отзыва Исполнителем.

9.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия Оферты. Такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет на указанном ресурсе и на информационном стенде в офисе приемки при условии акцепта измененных условий Заказчиком.

9.3. Договор (оферта) считается заключенным с момента Акцепта Заказчиком. Обязательства Сторон по Договору действуют до момента их полного исполнения.

9.4. Все спорные вопросы подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. В случае недостижения соглашения спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

РЕКВИЗИТЫ:

ИП _____

адрес юридический: _____

фактический адрес: 236038, г. Калининград,
ул. Ю. Гагарина, д. 106;

ИНН _____

ОГРН _____

р/с _____

к/с _____

БИК _____

тел. 76-31-98, 79-93-08, эл. почта atc-gagarina106@mail.ru

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
на представление интересов Заказчика

г. Калининград

«__» _____ 202__ года

_____ в лице _____
(наименование организации)
_____, действующего на основании _____

уполномочивает _____
(ФИО представителя, дата рождения)
паспорт _____ № _____, выдан _____

_____ код подразделения _____

представлять интересы _____
(наименование организации)

по Договору на оказание услуг от «__» _____ 202__ года, с правом передачи автомобиля (узел, агрегат, запчасть ТС) в ремонт и (или) получения автомобиля (узел, агрегат, запчасть ТС) после ремонта; согласования, оформления и подписи необходимых документов (Заказ-наряд, приемо-сдаточный акт, Акт выполненных работ и др.), а также совершения иных действий, связанных с исполнением данного поручения.

Доверенность выдана сроком на _____, без права передоверия.
(указать срок)

Подпись представителя _____ удостоверяю.
(подпись представителя)

Руководитель _____ / _____
М.П.

Главный бухгалтер _____ / _____

1. Перечень автотранспортных средств _____, подлежащих техническому обслуживанию (ремонту)

№ п/п	Марка, модель, VIN ТС	Гос. номер

2. Список лиц, имеющих право совершать действия от _____ по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств от «___» _____ 2026 года.

№ п/п	ФИО представителя Заказчика

(должность руководителя, наименование
организации)

_____/_____
(расшифровка
подписи)